2027학년도 법학적성시험 대비

weekly 행간독해
언어이해 기출변형

1주차

김태림 언어이해

[1~3] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

토마스 아퀴나스를 통해 보편화된 고전적 정식에 따르면 '진리'는 '사물과 지성의 일치'인데, 그 맹아는 이미 플라톤에게서 보인다. 그런데 진리를 가리키는 플라톤의 용어 '오르토테스'와 '알레테이아', 그리고 토마스 아퀴나스의 '베리타스' 사이에는 중요한 유사점과 차이점이 있다. 명제뿐 아니라 하나의 단어도 이미 참 또는 거짓일 수 있다고 한 『크라튈로스』에서와 달리 『소피스테스』에서 플라톤은 말은 그것이 명제일 때, 즉 주어-술어 연결을 통해 사실성을 주장하는 언표일 때 비로소 진릿값을 가질 수 있다고 본다. 먼저 '테아이테토스는 앉는다.'와 같은 참 명제에서는 ('테아이테토스'와 '앉는다'의) 존재하는 연결이 존재하는 것으로, 또는 존재하지 않는 연결이 존재하지 않는 것으로 언표된다. 반면 '테아이테토스는 난다.'와 같은 거짓 명제에서는 ('테아이테토스'와 '난다'의) 존재하지 않는 연결이 존재하는 것으로, 또는 존재하는 연결이 존재하지 않는 것으로 언표된다. 오르토테스란 명제가 참임으로써 성립하는 진리를 가리킨다.

『국가』에서 플라톤은 알레테이아 곧 '비은폐성'을 진리의 또 다른 국면으로 제시한다. 태양 없이는 가시계의 사물들은 비가시적이고 감추어져 있어서 우리는 아무것도 볼 수 없다. 태양 덕분에 비로소 사물들은 보일 수 있다. 이와 유사하게 '좋음의 이데아' 없이는 가지계(可知界)의 이데아들은 인식될 수 없고 감추어져 있어서 우리 이성은 그것들을 인식할 수 없다. 좋음의 이데아 덕분에 비로소 이데아들은 인식될 수 있다. 태양 빛이 사물들의 가시성과 우리의 시각을 연결하듯, 좋음의 이데아는 이데아들의 가지성과 우리의 인식 능력을 연결한다. 즉 좋음의 이데아는 이데아들의 알레테이아와 그것들에 대한 우리 인식의 오르토테스를 가능케 한다.

이후 토마스 아퀴나스가 제시한 '사물과 지성의 일치'로서의 베리타스는 '지성에 사물이 일치함'과 '사물에 지성이 일치함', 즉 서로 대칭적 방향성을 지닌 사태적 진리와 명제적 진리로 나뉘는데, 존재론적 차원의 진리와 인식론적 차원의 진리가 함께 거론된다는 점에서 그의 진리론은 플라톤의 관점을 계승했다고 할 수 있다. 그러나 진리가 '본래적으로'는 인간이 명제 형식으로 수행하는 인식에서 성립한다고 보는 점에서 유의미한 편차를 보이는 것도 사실이다. 이는 사물이 신의 지성의 실천적 현시이기에 원칙적으로 이 세계에서 참되지 못한 것은 없으며, 참과 거짓의 문제가 발생하는 장은 주로 인간 지성의 영역이기에 진리는 결국 인간의 참 인식에서 완전히 성취된다는 세계관에서 기인하는 것이다. 이후의 철학사에서는 베리타스의 두 차원 중 명제적 진리가 담론의 주된 논제가 되는 경향이 종종 보인다. 이에 대해서는, 철학의 과제가 세계에 대한 '참인' 인식뿐 아니라 세계를 '참된' 것으로 이끄는 것에도 있는데 진리의 그러한 의미 한정은 철학 본연의 향도적 기능의 제한으로 이어진다는 비판이 제기될 수 있다.

그런데 진리 담론의 범위를 명제 차원에 한정하더라도 고전적 정식에서는 중대한 구조적 난점이 발견된다. 칸트에 따르면 어떤 명제 즉 인식의 참 또는 거짓을 따지려면 그 명제와 객관적 사실을 비교하여 일치 여부를 판별해야 하는데, 이때 불가피한 무한소급이 발생한다. 진위 판단의 기준인 사실을 '알고' 있어야 어떤 인식과 사실을 비교할 수 있는데, 그렇다면 인식-사실의 비교는 기실 인식-인식의 비교가 되며, 두 번째 인식은 또 다른 사실과 비교되어야 한다. 그러나 또 다른 사실 또한 필연적으로 또 다른 인식이며, 이에 진리의 기준으로서의 '객관적 사실'에는 영원히 다다를 수 없다. 칸트는 이 무한소급의 근원을 우리 인식의 불가피한 순환 구조, 즉 주관성으로부터의 이탈 불가능성에서 찾는다. 우리가 '사물'이라고 부르는 모든 것은 '우리'가 경험하는 바의 사물, 즉 '현상'일 뿐, 결코 존재하는 그대로의 '사물 자체'가 아니며, 따라서 과학이 밝히는 자연법칙도 자연 자체의 법칙이 아니라 경험의 조건으로서의 우리 심성의 내적 구조일 뿐이라는 것이다.

[지문 구조]

1 윗글의 내용과 일치하는 것은?

① 사태적 진리는 인식론적 차원에서 플라톤의 관점을 계승했다.

② 오르토테스는 주어와 술어의 연결로 추상성을 부정할 때 거짓으로써 성립한다.

③ 아퀴나스의 존재론적 차원의 플라톤 관점 계승은 이후 철학사에서 주된 논제가 되었다.

④ 좋음의 이데아는 이데아의 비은폐성과 그것들에 대한 인식의 오르토테스를 가능하게 한다.

⑤ 플라톤은 칸트가 지적하는 명제와 객관적 사실의 비교가 불가능하다는 것에 동의할 것이다.

2 윗글에 대한 이해로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 아퀴나스의 명제적 진리에 대해 세계가 나아가야 하는 길에 대해서는 주도할 수 없는 근시안적 학문이라는 비판이 제기될 수 있다.

② 아퀴나스는 인간의 인식보다 사물의 상태가 진리 문제의 핵심이 된다고 하여 '사물에 지성이 일치하는' 명제적 진리를 주장했다.

③ 칸트는 고전적 정식에 구조적으로 문제가 있다고 보아, 고전적 정식을 따를 경우 영원히 답에 이를 수 없다고 해석했다.

④ 칸트에 따르면 인간의 인식이 비교의 한 축이 되는 이상 그 틀에서 벗어나 외부 사물과 객관적으로 비교하는 것이 불가능하다.

⑤ 아퀴나스에 따르면 사물 자체의 사태적 진리는 사물에 존재하므로 사물에 지성이 일치하는 것만이 참과 거짓의 문제를 발생시킨다고 했다.

3 윗글을 바탕으로 〈보기〉를 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

<보 기>

현대 분석철학에서는 진리를 명제의 속성으로 이해한다. 타르스키는 어떤 명제가 참이라는 것은 "그 명제가 말하는 바가 실제로 그러하다"는 조건이 충족될 때라고 하며 명제와 사실 사이 대응 관계로 진리를 이해한다. 반면, 하이데거는 고전적 정식이 진리를 '일치'로 규정하여 존재의 비은폐성을 망각하게 했다고 비판하며, 진리는 명제 이전 존재가 스스로를 드러내는 성격을 가진다고 했다. 이에 따라 '알레테이아'는 하이데거에게 주체의 판단 능력과 관련 없는 '존재 자체'의 열림을 의미한다. 즉 진리는 인간에게 열려 있는 문이며, 인간은 그 진리에 '입장'할 뿐이다.

① 타르스키는 명제와 사실 사이의 대응 관계로 진리를 이해하므로 고전적 정식과 유사성을 가지지만 칸트는 이에 대해 부정적인 입장을 취할 것이다.

② 하이데거의 진리관은 아퀴나스의 사태적 진리와 같이 인간의 인식 이전에 존재 자체에 진리가 내재되어 있다는 것을 의미한다.

③ 하이데거의 주장은 명제적 진리 그 자체가 아니라 진리를 명제의 속성으로 환원한 것에서 고전적 정식을 비판하는 데 있다.

④ 타르스키의 현대적 분석철학은 명제의 대응 관계를 사실과 맺도록 함으로써 칸트가 지적한 무한소급의 난점을 해결하지 못했다.

⑤ 하이데거의 알레테이아 개념은 인간의 영향 없이 항상 열려 있는 것으로 가정함으로써 플라톤이 당초 제시한 비은폐성과 친연성을 가지지 못한다.

[4~6] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

프랑스 혁명 이후에는 법관의 자의적 해석의 여지를 없애기 위하여 법률을 명확히 기술하여야 한다는 생각이 자리 잡았다. 이러한 근대법의 기획에서 법은 그 적용을 받는 국민 개개인이 이해할 수 있게끔 제정되어야 한다. 법이 정하고 있는 바가 무엇인지를 국민이 이해할 수 있어야 법을 통한 행위의 지도와 평가도 가능하기 때문이다. 이에 따라 형사법 분야에서는 형벌 법규의 내용을 사전에 명확히 정해야 하고, 법문이 의미하는 한계를 넘어선 해석을 금지한다. 법치국가라는 헌법 이념에서도 자의적인 법 집행을 막기 위하여 법률의 내용은 명확해야 한다는 원리가 정립되었다. 여기서 법률의 내용이 명확해야 한다는 것은 법문이 절대적으로 명확한 상태여야만 한다는 것까지 뜻하지는 않는다. 입법 당시에는 미처 예상치 못했던 사태가 언제든지 생길 수 있을 뿐 아니라, 바로 그러한 이유 때문에라도 법률은 일반적이고 추상적인 형식을 띨 수밖에 없는 탓이다. 따라서 법률의 명확성이란 일정한 해석의 필요성을 배제하지 않는 개념이다.

일반적으로 해석을 통하여 법문의 의미를 구체화할 때에는 입법자의 의사나 법률 그 자체의 객관적 목적까지 참조하기도 한다. 그러나 이러한 해석 방법은 언뜻 타당한 것처럼 보이지만, 실제로 이에 대해서는 많은 비판이 제기되고 있다. 우선 입법자의 의사나 법률 그 자체의 객관적 목적이 과연 무엇인지를 확정하는 작업부터 녹록하지 않을 것이다. 더욱 심각한 문제는 그것까지 고려해서 법이 요구하는 바가 무엇인지 파악할 것을 법의 전문가가 아닌 여느 국민에게 기대할 수는 없다는 점이다. 법률의 명확성이 말하고 있는 바는 법문의 의미를 구체화하는 작업이 국민의 이해 수준의 한계 내에서 이루어져야 한다는 것이지, 구체화한 만큼 실제로 국민이 이해할 것이라고 추정할 수 있다는 것은 아니기 때문이다. 나아가 입법자의 의사나 법률 그 자체의 객관적 목적을 고려한 해석은 법문의 의미를 구체화하는 데 머물지 않고 종종 법문의 한계를 넘어서는 방편으로 활용되며 남용의 위험에 놓이기도 한다.

한편 법의 적용을 위한 해석을 이미 주어져 있는 대상에 대한 인식에 지나지 않는 것으로 여기는 시각이 아니라, 법문의 의미를 구성해 내는 활동으로 보는 시각에서는 근본적인 문제를 제기한다. 입법자가 법률을 제정할 때 그 규율 내용이 불분명하여 다의적으로 해석될 수 있게 해서는 안 되는데, 이러한 기대와 달리 법률의 규율 내용이 실제로는 법관의 해석을 거친 이후에야 비로소 그 의미가 구성되는 것이라면 국민이 행위 당시에 그것을 알고 자신의 행동 지침으로 삼는다는 것은 원천적으로 불가능하기 때문이다. 이뿐만 아니라 법률의 제정과 그 적용은 각각 입법기관과 사법기관의 영역이라는 권력 분립 원칙 또한 처음부터 실현 불가능하다.

그렇다면 근대법의 기획은 그 자체가 허구적이거나 불가능한 것으로 포기되어야 하는가? 이 물음에 대해서는 다음과 같이 대답 할 수 있다. 첫째, 법의 해석이 의미를 구성하는 기능을 갖는다는 통찰로부터 곧바로 그와 같은 구성적 활동이 해석자의 자의와 주관적 판단에 완전히 맡겨져 있다는 결론을 내릴 수는 없다. 단어의 의미는 곧 그 단어가 사용되는 방식에 따라 확정되는 것이지만, 이 경우의 언어 사용은 사적인 것이 아니라 집단적인 것이며, 따라서 언어 사용 그 자체가 사회적 규칙에 의해 지도된다는 사실과 마찬가지로 법의 해석과 관련한 다양한 방법론적 규칙들 또한 해석자의 자유를 적절히 제한하기 때문이다. 둘째, 해석의 한계나 법률의 명확성 원칙은 법의 해석을 담당하는 법관과 같은 전문가를 겨냥한 것으로 파악함으로써 문제를 감축하거나 해소할 수 있다. 다시 말해서 법률이 다소 모호하게 제정되어 평균적인 일반인이 직접 그 의미 내용을 정확히 파악할 수 없다 하더라도 법관의 보충적인 해석을 통해서 그 의미 내용을 확인할 수 있다면 크게 문제되지 않는다는 것이다.

다만 이와 같은 대답에 대하여는 여전히 의문이 생긴다. 국민 각자가 법이 요구하는 바를 이해할 수 있어야 된다는 이념은 사실 '일반인'이라는 추상화된 개념의 도입을 통해 한 차례 타협을 겪은 것이었다. 그런데 '전문가'라는 기준을 도입함으로써 입법자의 부담을 재차 줄이면 근대법의 기획이 제기한 문제의 본질로부터 너무 멀어져 버릴 수도 있는 것이다.

[지문 구조]

4 '법률 해석'에 대한 이해로 적절하지 <u>않는</u> 것은?

① 해석이 개입되더라도 법률의 명확성이 곧바로 부정되지는 않는다.

② 명확성 원칙의 적용 대상을 축소한다면 법률의 모호함을 일정 수준까지 감소시킬 수 있다.

③ 법률마다 다른 그 자체의 주관적 목적은 법문 의미 구체화에서 고려된다.

④ 법의 의미 구성을 위한 법관의 해석이 전제되는 법률은 권력 분립 원칙에 반하는 것이다.

⑤ 국민의 이해 수준이 법 제정 목적의 이해가 가능한 데 있다면 법률 자체 목적은 해석에서 고려될 수 있다.

5 윗글로부터 추론한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 법관의 해석이 의미를 구성한다는 것을 인정한다면 법률 제정 단계에서 명확성 확보의 중요도가 떨어진다.

② 전문가의 사후적인 해석에만 의존한다면 근대법 기획에서 제기한 문제를 답습하는 결과를 낳을 수 있다.

③ 법관의 해석을 거쳐야 의미가 구성되더라도 항상 그 뜻이 동일하다면 적절한 법률 해석으로 볼 수 있다.

④ 법률의 명확성이 해석의 필요성을 배제하지 않는다는 것은 법률이 실제 적용될 때의 간극을 인정하는 태도이다.

⑤ 언어의 집단적 사용은 법관의 자의적인 해석을 제한하고 과도한 해석의 자유를 방어하는 근거가 될 수 있다.

6 윗글을 바탕으로 〈보기〉를 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

<보 기>

비트겐슈타인은 "규칙 그 자체는 어떤 행위 방식도 결정할 수 없다."고 주장하며, 어떠한 규칙이 사회적 규칙에 의해 지도된다는 보장이 있더라도 그 규칙을 해석하는 방식에 대한 다른 해석을 필요로 하므로 무한소급의 역설에 빠진다고 했다. 즉 사회적으로 공유된 규칙은 특정 집단 내에 반복된 관습에 불과한 것으로, 이는 그 자체가 가진 속성에 기한 것이 아니라는 의미이다. 다시 말해, 규칙에 대한 해석은 당시 지배적인 특정 집단이 내린 일정하고 반복된 결단으로 사후적인 안정성에 불과하다는 것이다.

① 비트겐슈타인에 따르면 법 또한 일종의 규칙이므로 '집단적 언어 사용'이라는 근거가 있더라도 이는 해당 국가의 관습에 불과하여 자의적인 법 해석을 막는 것을 불가하다.

② 비트겐슈타인의 해석의 무한 소급 문제는 법문의 의미를 구성적인 활동으로 볼 때 발생할 수 있다.

③ 비트겐슈타인은 법의 해석을 해석 권력을 가지고 있는 전문가들에게만 맡긴다면 특정 집단의 권위를 키우는 결과를 낳을 수 있다고 주장할 것이다.

④ 비트겐슈타인은 법이 국민의 사전적인 행위를 지도할 수 있는 가능성을 원천적으로 가질 수 없다고 주장할 것이다.

⑤ 비트겐슈타인은 전문가 집단과 일반인의 상식이 일치하도록 교육한다면 역설을 해결할 수 있다고 주장할 것이다.

정답

출전: 2024학년도 법학적성시험 언어이해 [10-12]

01	④	02	②	03	⑤

01

○ 말의 진위 여부는 명제의 차원에 한정된 문제라는 것이 플라톤의 일관된 입장이었다. (　　)

○ 고전적 정식에서, 진리의 존재론적 차원에서 판정 기준이 되는 것이 인식론적 차원에서는 판정 대상이 된다. (　　)

02

○ '지성에 사물이 일치함'을 성취하지 못하는 사물도 오르토테스를 성취하는 명제의 주어일 수 있다. (　　)

○ '삼각형의 꼭짓점은 네 개이다.'라는 말은 존재하는 연결을 존재하지 않는 것으로 언표하므로 오르토테스일 수 없다. (　　)

03

○ 『소피스테스』에서 개진된 플라톤의 진리관에 대해 인식과 사물의 비교에서 나타나는 필연적 결과가 발견되는 경우라고 판단할 것이다. (　　)

07. XO 08. OX 09. O

출전: 2019학년도 법학적성시험 언어이해 [28-30]

04	③	05	①	06	⑤

04

○ 금지된 행위임을 알고도 그 행위를 했다는 점을 형사 처벌의 기본 근거로 삼는다. (　　)

05

○ 전문가인 법관에 의해 법문의 의미가 구성되지 않으면 자의적 법문 해석에서 벗어나기 어렵다. (　　)

06

○ '일반인'이 이해할 수 있는 입법은 국민 각자가 이해할 수 있는 입법보다 입법자의 부담을 경감시킬 것이다. (　　)

○ 가장 이상적인 법은 '일반인'이 이해할 수 있는 법일 것이다. (　　)

10. O 11. X 12. OX